



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**COMARCA DE SÃO PAULO**  
**FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA**  
**25ª VARA CRIMINAL**  
**AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020**  
**Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**

**SENTENÇA**

Processo Digital nº: **0025557-77.2016.8.26.0050 PD 640/2016**  
 Classe - Assunto: **Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**  
 Autor: **Justiça Pública**  
 Réu: **CECILIA ALENCAR MATOS e outro**

**TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, INTERROGATORIO,**  
**DEBATES E JULGAMENTO**

Aos, **20 de abril de 2017** nesta cidade de São Paulo, do Estado de São Paulo, no edifício do **FÓRUM CRIMINAL MINISTRO MÁRIO GUIMARÃES**, na sala de audiências da **25ª VARA CRIMINAL**, onde presente se achava o Meritíssimo Juiz de Direito, **Dr. WALDIR CALCIOLARI**, comigo escrevente ao seu cargo ao final assinado, a senhor Porteiro dos Auditórios, após o pregão, deu a sua fé de haverem comparecido o(a) Digníssimo(a) Promotor(a) de Justiça, **Dra. Miriam Fuga Borges**, a ré **CECILIA ALENCAR MATOS**, acompanhado da **Dra. Aleksandra Valentim Silva OAB/SP 265.070**. MM. Juiz de Direito declarou instalada a audiência, sendo ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes. Pelo Ministério Público, em concordância com a Defesa, foi dito que desistia da oitiva das testemunhas de Defesa **Girleide de Alencar Matos, Jefferson Santos da Silva e Andreza Rolfin da Silva**, o que foi homologado pelo Juízo. Em seguida foi realizado o interrogatório do réu nos termos do art. 400, do CPP. As partes não tiveram requerimentos a fazer na fase do art. 402, do CPP, sendo assim, não havendo outras provas a serem produzidas pelo MM Juiz foi declarado encerrada a instrução, estabelecendo-se a realização de debates orais, concedendo a palavra a cada qual das partes por vinte minutos. **Dada a palavra ao(a) Dr(a). Promotor(a) de Justiça, assim se manifestou:** Meritíssimo Juiz, **CECÍLIA** e **Jefferson** foram denunciados como incurso no artigo 33, "caput" e artigo 35, "caput" da Lei 11.343/06, c.c. artigo 69 do CP pelos motivos e nas circunstâncias descritas na denúncia. O feito tramitou regularmente em relação a **Jefferson**, enquanto que **Cecília** foi citada por edital e o feito suspenso. Com a sua localização, o feito retomou seu curso, seguindo-se citação pessoal, defesa escrita, recebimento da denúncia e audiência de instrução na qual foram ouvidas duas testemunhas de acusação, seguindo-se interrogatório. É o relato do essencial. A presente ação penal merece parcial procedência. A materialidade do tráfico está demonstrada pelo auto de apreensão de fls. 13/14, auto de constatação de fls. 40 e laudo de fls. 167/168, que confirmaram que as drogas apreendidas eram cocaína, não logrando, contudo, identificar o material existente nos selos como LSD. A autoria de **Cecília** também é certa. A ré confessou a autoria em juízo. Os Policiais Civis ouvidos asseveraram que se dirigiram ao local


**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**
**COMARCA DE SÃO PAULO**
**FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA**
**25ª VARA CRIMINAL**
**AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020**
**Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**

dos fatos para apurar notícia de que um homossexual e uma mulher mantinham drogas no imóvel para abastecer dois pontos de tráfico. Ao chegarem ao local dos fatos, avistaram Jefferson em frente ao imóvel noticiado, sendo que as características físicas condiziam com as da denúncia anônima. Abordaram-no e ingressaram com ele no imóvel, no qual se encontrava Cecília. No local, sobre uma cama, em local visível, localizaram as drogas descritas na denúncia, além de seis aparelhos celulares. O casal admitiu informalmente que se incumbia de guardar as drogas no imóvel, as quais também se encarregavam de distribuir junto a outros traficantes. Os Policiais ouvidos prestaram relatos coerentes e harmoniosos na fase policial e em juízo, indicativo de que se resumiram a reproduzir o que efetivamente captaram através dos sentidos. Note-se que não há impedimento legal a que policiais atuem como testemunhas, devendo seus relatos submeterem-se aos mesmos critérios de convencimento como os de qualquer outra pessoa. E no caso dos autos, não consta nenhuma informação de que tivessem agido de forma tendenciosa, visando prejudicar a ré e Jefferson, mesmo porque, sequer os conheciam. Vale ainda observar que a quantidade de drogas apreendida é elevada, não se mostrando crível que viessem a forjar a apreensão de tal elevada e cara quantidade de drogas apenas para prejudicar desconhecidos. Tais relatos, aliados à efetiva apreensão de drogas afastam dúvidas quanto à autoria do tráfico. Quanto ao crime de associação para o tráfico, os elementos colhidos sob o crivo do contraditório não se mostraram convincentes para indicar que Cecília, Jefferson e outros traficantes estivessem unidos através de um vínculo estável para a traficância, razão por que a ré merece ser absolvida quanto a este. Em razão da significativa quantidade de drogas apreendidas, requeiro a diminuição da pena em razão do par. 4.º do artigo 33 da Lei 11.343/06 em metade. Por fim, de rigor a fixação do regime inicial fechado para cumprimento de pena, único capaz de manter a agente afastada das companhias e estímulos que a levaram a delinquir, por tempo suficiente para ocorrer a ruptura. Ademais, a fixação de regime inicial mais brando e abreviação do tempo de retorno da agente às ruas, somente serviria como incentivo à aqueles que residem das imediações e querem se lançar na mesma prática. Ante o exposto, requeiro a parcial procedência da ação, a fim de que Cecília seja condenada pelo crime de tráfico e absolvida quanto ao crime de associação para o tráfico. **Dada a palavra a Dra. Defensora da ré, assim se manifestou:** “MM. Juiz, a ação merece ser procedente uma vez que a indiciada assume os fatos. Incabível o pedido de absolvição da acusada. A defesa pede a acusa de diminuição uma vez que ela é ré confessa mediante Vossa Excelência afirmou que havia uma semana que estava praticando o ato juntamente com Jefferson simplesmente pela moradia. Razão da qual por ela ser menor de 21 a ré primária de bons antecedentes faz jus a causa de diminuição uma pena mais cabível seria de 01 ano e 08 meses no regime semiaberto. Termos em que pede deferimento.” **Em seguida, pelo MM Juiz foi prolatada a seguinte sentença:** VISTOS. **CECÍLIA ALENCAR MATOS** (RGs 54.156.666 e 71.614.742) e **JEFFERSON SANTOS DA SILVA** (RGs 39.444.161 e 71.614.816), qualificados nos autos, foram


**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**
**COMARCA DE SÃO PAULO**
**FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA**
**25ª VARA CRIMINAL**
**AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020**
**Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**

denunciados como incursos no artigo 33, “caput” e artigo 35, “caput”, ambos da Lei 11.343/06, porque em 05 de abril de 2016, por volta de 0h15min, Rua Gastão Raul de Forton Bousquet, viela do Café, Capão Redondo, nesta cidade de São Paulo, previamente ajustados e com unidade de desígnios, mantinham em depósito, para fins de entrega ao consumo de terceiros, 220 (duzentas e vinte porções) de cocaína (peso líquido de 153,4 gramas), agindo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Costa ainda, que na mesma data e local supra, **CECÍLIA ALENCAR MATOS** e **JEFFERSON SANTOS DA SILVA** associaram-se, de forma estável, para a prática da traficância. O réu e a acusada foram presos em flagrante delito. O réu permaneceu preso, mas para a ré Cecília foi concedida liberdade, sob compromisso de comparecer aos atos do processo. A ré Cecília se evadiu do distrito da culpa, para paradeiro ignorado, sendo revogada sua liberdade, com a expedição de mandado de prisão. O acusado, mantido custodiado, foi regularmente processado, julgado e condenado. Com a posterior captura da acusada, a mesma foi notificada, sendo apresentada defesa preliminar. Recebida a denúncia, a ré foi citada, sendo realizada nova instrução criminal. Foram ouvidos pela segunda vez os Policiais Civis responsáveis pela prisão. A Defesa desistiu da oitiva de outras testemunhas e a ré foi interrogada. As partes debateram oralmente. O M.P. sustentou a condenação pelo art. 33 da Lei 11.343/06, assim como o afastamento do art. 35 da Lei de Drogas. A Defesa reiterou o pleito absolutório quanto ao delito de associação para o tráfico. Quanto ao delito do art. 33 da Lei 11.343/06, por conta da confissão da acusada, pediu a pena mínima, considerada a confissão e a menoridade penal relativa, além da redução pelo § 4º, do art. 33, da Lei de Drogas, com a imposição do regime prisional mais favorável. **É o relatório. Fundamento e DECIDO.** A ação penal é procedente em parte para que a acusada seja condenada apenas pelo delito do art. 33 da Lei de Drogas. Quanto ao delito do art. 35 da Lei de Drogas, não há prova suficiente de que a acusada e Jefferson atuassem de forma estável, reiterada e permanente, impondo-se a absolvição, nos termos do art. 386, VII, do CPP. A materialidade criminosa ficou demonstrada pela prisão em flagrante, assim como: pelo B.O. de fls. 08/10; o A.E.A. de fls. 11/14; o Laudo de Constatação de fls. 40/41; e o L.E.Q.T. de fls. 166/168. Segundo o apurado, Jefferson e Cecília dividiam o aluguel do imóvel, sítio dos fatos. Mancomunados, de comum acordo, ali armazenavam as drogas que eram destinadas a suprir os pontos de venda das imediações. Ocorre que Policiais


**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**
**COMARCA DE SÃO PAULO**
**FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA**
**25ª VARA CRIMINAL**
**AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020**
**Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**

Civis do 48º DP receberam denúncia anônima, descrevendo que o imóvel era utilizado para depósito de entorpecentes, oportunidade em que foram mencionadas as características do acusado. Em diligência até o local, na Rua Gastão Raul de Forton Bousquet, viela do Café, Capão Redondo, nesta Capital, os policiais se depararam com Jefferson saindo do imóvel pela porta da frente. O réu coincidia com as características físicas informadas e foi indagado a respeito da existência de drogas no interior da casa, no que desde logo admitiu. O próprio réu levou os policiais até o cômodo superior da casa, onde se encontrava Cecília. Sobre a cama, os policiais encontraram uma sacola, contendo duzentos e vinte pinos de cocaína, mais um invólucro contendo cocaína, cinco selos contendo LSD e vários celulares. Os dois acusados admitiram informalmente que eram os responsáveis pela armazenagem da droga destinada a abastecer as “biqueiras” da área. Todo esse contexto foi reiterado em Juízo pelos policiais. Note-se que Jefferson, ao ser interrogado judicialmente, confessou sua responsabilidade e delatou a concorrência criminosa de Cecilia. O acusado asseverou que, junto com Cecília, realmente mantinham a droga em depósito. Interrogada na presente data, Cecilia afirmou que havia brigado com a tia, com quem morava, pelo que saiu de casa e ficou sem lugar para morar. Jefferson lhe ofereceu estadia no imóvel. Por cerca de uma semana, tempo em que morou com Jefferson, o acompanhou na atividade de abastecer as “biqueiras” com os entorpecentes que eram mantidos em depósito no imóvel. Enfim, o que se tem de concreto, é que os réus armazenavam em casa, a droga que era destinada à venda aos usuários finais. Isto basta para caracterizar o crime do art. 33 da Lei de Drogas. A ação dos réus se dava nos moldes do art. 29 do CP (co-autoria), porém sem caracterizar conduta reiterada, estável e permanente, no sentido de indiciar autonomamente o art. 35 da Lei de Drogas. Destarte, não há que se falar em absolvição, posto que presentes várias das circunstâncias indicativas da traficância. Mister se faz a condenação pelo art. 33 da Lei de Drogas. Passo à dosagem da pena. Na fase do artigo 59 do Código Penal fixo a pena-base no patamar mínimo, ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. A confissão da ré e sua menoridade penal relativa não tem o condão de reduzir a reprimenda abaixo do patamar mínimo já fixado. Tratando-se da primeira condenação da acusada por tráfico de drogas, aplico o disposto na Lei nº. 11.343/06, artigo 33, § 4º. No entanto, dada a expressiva quantidade de invólucros apreendidos, prontos para a venda, reduzo a pena em ½ (metade), o que perfaz, em


**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**
**COMARCA DE SÃO PAULO**
**FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA**
**25ª VARA CRIMINAL**
**AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020**
**Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**

definitivo, 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, no piso. A extrema nocividade das drogas apreendidas, dada a quantidade, natureza e diversidade, bem justifica a aplicação da menor redução, havendo que se considerar, na hipótese vertente, o elevado risco impingido à Saúde Pública. Levando em conta que para o co-reu foi estabelecido o início do cumprimento da pena no regime semi-aberto, procedo da mesma forma com reação a acusada. **Isto posto, JULGO PROCEDENTE em parte a presente ação penal para: a) CONDENAR a ré CECÍLIA ALENCAR MATOS (RGs 54.156.666 e 71.614.742), ao cumprimento de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, com início no regime semi-aberto, além do pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, cada qual no valor unitário mínimo, dando-a como incurso no artigo 33, § 4º, da Lei nº. 11.343/06; e b) ABSOLVÊ-LA, com fundamento no artigo 386, VII, do CPP, do delito tipificado no artigo 35 da Lei nº. 11.343/06.** A sentenciada somente passou a acompanhar o processo depois de capturada. Não tem o direito de apelar em liberdade, pois um dos efeitos da sentença condenatória é ser o preso conservado na prisão (RHC 3.473-4, 5ª Turma, rel. Min. Jesus Costa Lima, j. 23.3.94, v.u. 4.4.94, p. 6691), sendo de rigor acautelar o meio social e a própria credibilidade na Justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão. Denego-lhe, pois, o apelo em liberdade, **recomendando-se a ré na prisão.** A ré sai intimada quanto ao pagamento, no prazo de trinta dias, do valor correspondente à pena de multa, ora calculada em R\$ 7.333,33. Lance-se o nome da sentenciada no Livro do Rol dos Culpados, expeça-se o necessário e arquivem-se os autos com as cautelas e formalidades legais. Publicada esta em audiência, registre-se e cumpra-se, saindo as partes intimadas, inclusive quanto ao prazo recursal. Autorizo xerox. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, \_\_\_\_ (Lucas), digitei e subscrevi.

MM. Juiz:

Dr(a). Promotor(a):

Dr.(a).Defensor(a):

Réu: